

0001238-74.2016.8.26.0493

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 87/2016 - Delegacia de Polícia de Caiabu, 20/2016 - Delegacia de Polícia de Caiabu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVO TIAGO PEIXOTO DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10, Regente Feijo-SP - cep 19570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001238-74.2016.8.26.0493 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001238-74.2016.8.26.0493

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 87/2016 - Delegacia de Polícia de Caiabu, 20/2016 - Delegacia de Polícia de Caiabu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVO TIAGO PEIXOTO DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de IVO TIAGO PEIXOTO DE ANDRADE, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 31 de maio de 2016, às 08h20min, na Rua José Oliveira Galindo, nº 999, Vila Batista, na cidade de Caiabú e Comarca de Regente Feijó, o réu, qualificado às fls. 75/76, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular "Samsung Galaxy J5 Duos" na cor preta, avaliado em R\$930,00 (fl. 07), em detrimento da vítima David Gomes Santana.

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2020 (fls. 456/457).

Citado (fl. 488), o réu, através de defensor dativo (fl. 491), apresentou resposta à acusação (fl. 494).

Durante a instrução, houve a colheita da prova testemunhal, tendo o réu sido interrogado (fls. 537 e 587).

Alegações finais do Ministério Público, por memoriais, às fls. 593/597.

Alegações finais da defesa, por memoriais, às fls. 602/603.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pela nota fiscal e documentos (fls. 07/09), pelos ofícios da operadora de celular VIVO (fls. 38/41, 105/106, 131/134, 157/160, 176/179 e 181/420), bem como pelos depoimentos colhidos em solo policial e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima não prestou depoimento em juízo.

Em solo policial, a vítima declarou que "na manhã de hoje (31/05/2016), por volta das 08h20min, estava em sua casa juntamente com um colega de nome Ivo Peixoto de Andrade, conhecido como "chula" e ao descer para mangueira para tirar leite deixou Ivo Peixoto sozinho em frente de sua casa e após uma hora ao retornar para sua casa não mais encontrou seu colega e foi quando percebeu a falta de seu aparelho de celular marca Samsung Galaxy J5 Duos PT Cam, cor preta, com capa de proteção preta, que estava no criado-mudo ao lado de sua cama. A vítima ligou para Ivo Peixoto e informou do ocorrido e este negou estar com o aparelho. O aparelho celular foi adquirido em 12/11/2015 na Loja Globex Utilidades S/A, CNPJ: 33.041.260/0334-10 na cidade de Presidente Prudente em nome de Elisson Danilo Lopes, amigo da vítima, Nota Fiscal n: 224240, o qual segundo a vítima comprou o aparelho em seu nome em razão da vítima ser menor de idade."

A testemunha de acusação Elaine Jesuíno de Souza relatou que foi intimada, mas até então quando foi chamada na delegacia, era porque ela acabou comprando o celular que à época foi furtado. Afirmou que comprou o aparelho de uma moça loira, com o nome de Ritielle, pela rede social "Facebook", a vendedora aduziu que estava vendendo o celular porque não havia se adaptado ao uso do aparelho. Acreditou que realizou a compra por um valor em média de R\$400,00.

A testemunha de acusação Ritielle Mayara de Andrade relatou que possuía um determinado aparelho celular à data dos fatos e que no mesmo dia, o réu sugeriu que fizessem um "rolo" (troca de aparelhos), conduta que praticava com frequência à época. Aduziu que no dia seguinte, recebeu uma mensagem pela rede social "Facebook", na qual constava que o aparelho celular que havia adquirido pertencia à "umas meninas" da cidade de Martinópolis e ao buscarem o aparelho, queriam o aparelho de volta. Narrou que este ainda declarou que havia conseguido o celular através de outro "rolo", com umas pessoas de Caiabú que chamava de "Paraibas".

Afirmou que não questionou o réu sobre a procedência do objeto. Confirmou conhecer David. A respeito de seu depoimento de sede policial, discorreu que acreditava que o “rolo” havia sido feito entre o réu e a vítima, mas negou concordar com a versão prestada anteriormente, confirmando ter mentido em sede policial e ter relatado isto apenas por medo de acontecer algo ela. Voltou a mencionar que descobriu posteriormente que o aparelho se tratava de “umas meninas” de Martinópolis e que estas entraram em contato. Reafirmou que o réu apenas assegurou que o aparelho era fruto de um “rolo”.

Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou que pegou o celular de “Paraíbas” que residiam na cidade de Caiabú e em seguida, realizou uma troca de aparelhos com sua prima, Ritielle, e que esta teria passado o celular para frente, sem saber mais qual teria sido o destino do aparelho. Sobre a acusação em tela, negou ter furtado o celular de David, reafirmando a versão de compra de indivíduos de Caiabú, apontando que o valor que pagou foi de R\$180,00, no entanto não soube apontar quem realizou a venda, pois aduziu que eram moradores novos da cidade. Sobre a diferença de valores entre o que pagou e o valor de avaliação do aparelho, relatou não ter estranhado tamanha diferença, pois pagou esse montante apenas porque junto à compra realizou uma troca com outro aparelho. Aduziu que o aparelho não tinha Nota Fiscal, capinha e carregador. Afirmou que conhece a vítima, David, mas negou ter furtado seu celular, bem como negou ter frequentado sua residência, aduzindo que eram apenas conhecidos e não possuíam amizade suficiente para que frequentassem a casa um do outro.

Pois bem.

Conforme se depreende do arcabouço probatório amealhado, restou devidamente comprovada a prática do crime de furto pelo réu.

Não se cogita a intenção da vítima ou das testemunhas de incriminarem inocente, visto que, agindo assim, consolidariam a impunidade daquele que praticou o crime.

A propósito, vítima e réu afirmaram que se conheciam, sem ter sido apontado relevante motivo para a vítima imputar ao acusado a subtração do aparelho.

Conforme preleciona Eduardo Espínola Filho, “seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a impunidade do agente culpado” (FILHO, Eduardo Espínola. Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59).

Em solo policial, a vítima afirmou que o réu estava em sua casa, que deixou o réu sozinho por uma hora e quando retornou não encontrou mais o réu e notou a falta do aparelho celular, que se encontrava em seu quarto. Aduziu que, ao questioná-lo, o réu negou ter furtado o aparelho.

Insta consignar que, conforme termo de declarações de fls. 47, a vítima afirmou que não obteve informações de seu aparelho celular, não tendo recebido qualquer forma de compensação.

A testemunha Elaine relatou que comprou o aparelho celular de Ritielle, através da rede social “Facebook”, e que, apesar de não se recordar muito bem dos fatos, afirmou que Ritielle vendeu o aparelho, pois não havia se acostumado com ele.

A testemunha Ritielle, prima do réu, confirmou que o réu a procurou com intenções de realizar um “rolo” entre aparelhos celulares. Diversamente do que narrou em sede policial, afirmou que o réu teria dito que adquiriu o celular de pessoas da cidade de Caiabu, porém, em sede policial, a testemunha afirmou que foi informada pelo réu que o celular era “do filho do Noé, cujo nome é o David Gomes Santana (vítima), conhecido da declarante e que tinha achado o celular no pasto” (cf. fls. 69).

O réu negou a prática do furto, aduzindo que adquiriu de residentes novos da cidade, se tratando de pessoas denominadas “Paraíbas”, porém a negativa do réu se encontrou isolada nos autos.

O réu afirmou conhecer a vítima, mas negou ter uma relação de amizade que frequentasse sua residência, porém, a vítima declarou que o réu estava em sua residência no dia dos fatos, que se ausentou e que, quando retornou, o réu havia ido embora e o aparelho havia sumido.

O que se verifica, em verdade, é que, certamente, o réu subtraiu o celular da vítima e rapidamente o vendeu, repassando o aparelho para terceiros.

Frise-se que o aparelho celular subtraído foi valorado em R\$ 930,00 (fl. 35), não

se cogitando, portanto, falar-se em aplicação do princípio da insignificância, pois não preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento do crime de bagatela, uma vez que não se verifica a mínima ofensividade da conduta e nem reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, cujo valor da res furtada, inclusive, afasta qualquer aplicação do §2º, do art. 155, do Código Penal, pois longe de ser de pequeno valor a coisa furtada.

Comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria delitivas, não havendo qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, a condenação é medida de rigor. Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é reincidente pelo Processo nº 0001872-41.2014.8.26.0493 e reincidente específico pelo Processo nº 0002537-57.2014.8.26.0493, conforme fls. 445, o que será levado em consideração na segunda fase da dosimetria); conduta social e personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie - crime contra o patrimônio); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (a vítima ficou no prejuízo); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, considerando as consequências do crime, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo-se em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Lado outro, presente a circunstância agravante referente à reincidência, inclusive específica - Processo nº 0001872-41.2014.8.26.0493 e Processo nº 0002537-57.2014.8.26.0493 (fls. 445) c/c arts. 61, I e 63 todos do Código Penal. Assim, tratando-se de multirreincidência, inclusive específica, majoro a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na derradeira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Em razão das consequências do crime e, ainda, tendo em vista a reincidência específica do réu, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, e Súmula 269, do C. STJ.

Pelos mesmos motivos - consequências do crime e a reincidência específica do réu - inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos II e III e §3º, do CP) e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, caput e incisos I, II e III, do CP).

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e assim o faço para CONDENAR o réu IVO TIAGO PEIXOTO DE ANDRADE, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

DEFIRO ao réu o direito de apelar em liberdade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- a) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
- b) Inclua-se o registro da condenação no Sistema Informatizado Oficial, porquanto o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é providência desnecessária, ante a revogação do artigo 393, II, do Código de Processo Penal pelo artigo 4º, da Lei nº 12.403/2011 e em vista do Provimento CGJ 33/2010, que extinguiu o Livro Rol dos Culpados;
- c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º,

do Código Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com cópia desta decisão, para suspensão de seus direitos políticos, conforme artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

d) Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se a condenação do réu;

e) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme artigo 105 da Lei n.º 7.210/84;

Honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Custas nos termos da Lei.

Em tempo, DEFIRO o pedido do Ministério Público conforme fls. 597, com fulcro no artigo 40 do CPP. Extraia-se cópia do boletim de ocorrências de fls. 04/05, dos termos de depoimentos de fls. 47, 69, da oitiva de fls. 537 e interrogatório de fls. 587, e remetam-se à Autoridade Policial, para que seja apurada eventual prática do delito de falso testemunho em relação á testemunha RITIELLE MAYARA DE ANDRADE.

Após, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Regente Feijo, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA